拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-０８０６２２
起案日	令和　６年　８月　２日
特許庁審査官	千葉　久博　　３９９１　５Ｈ００
特許出願人代理人	弁理士法人太陽国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項　１、５-１０
・引用文献等　１-２
・備考
引用文献１の段落［００３４］-［００９４］等には、線形又は非線形に変形する空圧人工筋（本願の「部材」に相当している）の前記変形に応じて時系列に変化する前記空圧人工筋の圧力Ｐ及び関節角度ｑ（本願の「部材特性を示す物理量」に相当している）と、前記空圧人工筋の寿命に関する収縮率ε（本願の「性能状態を示す物理量」に相当している）と、によって更新される空圧人工筋モデルに対し、前記空圧人工筋の圧力Ｐを入力して前記空圧人工筋を駆動する目標圧力Ｐｄを出力する装置、方法及びプログラムの発明が記載されている。
一方、引用文献１には空圧人工筋モデルが圧力Ｐ及び関節角度ｑを入力して収縮率εを出力するように学習された学習モデルであることについては明記されていないが、引用文献２の段落［００４８］-［００６１］等に記載の空圧人工筋

を駆動するための学習モデルを、引用文献１に記載の発明に転用して本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。
　また、引用文献２に記載の学習モデルを、再帰型ニューラルネットワーク若しくはリザーバコンピューティングによるネットワークを用いて学習させることで生成されたモデルとすること、又は空圧人工筋の性能、作動状態、及び変形に応じて変化する部材特性を示す物理量を蓄積したリザーバを用いた物理的リザーバコンピューティングによるネットワークを用いて学習させることで生成されたモデルとすることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。
　よって、本願の請求項１、５－１０に係る発明は、引用文献１－２に記載された発明に基いて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項（２－４）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１３／０２４５７１号
２．特開平７－３１９５０７号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０６Ｎ　　３／０４９
　　Ｇ０６Ｎ　２０／００
　　ＤＢ名
・先行技術文献　　特開２０１７－１０１８０９号公報
　　特開平４－８１７１１号公報
　　米国特許出願公開第２０１５／０３６９２６４号明細書
　　国際公開第２０１１／０８６６３８号
　　中国特許出願公開第１０４８３４８０８号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞

（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部情報処理（人工知能）　千葉久博（ちば　ひさひろ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３５２９
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5B」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
太田　龍一	千葉　久博	
３４６２	３９９１	